

감사결과 처분요구서

- ■본부 직원 민원 내용 조사 -

2018. 6. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	2
3. 감사 기간 및 인원	3
II. 감사결과 처분요구	4
1. 처분 요구사항 일람표	4
2. 처분 요구사항 명세	4
가. 직원의 언어표현(성희롱) 부적절(경고)	5
나. 직원의 언어표현(고성(高聲)) 부적절(주의)	9

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경과 목적

2018. 2. 8. 민원인의 친언니¹⁾가 ■처 ⑩장에게 아래와 같은 내용의 민원을 유선으로 신고하였고, 2018. 2. 9. 감사실로 해당 민원이 이첩되었다.

민원 내용 요지

민원인(♂직급 B)은 피민원인(☆직급 A)과 2014. 2. 17.부터 2015. 12. 29.까지 ■본부 ○처 △처 ◇팀에서 함께 근무하면서 피민원인이 민원인에게 성희롱 발언(4건), 수차례 모욕과 폭언(2)을 한 사실이 있다는 내용임

한편, 동일 건에 대한 진정서를 접수한 국가인권위원회에서는 2018. 2. 21. 공문「진정관련 서면진술서 및 자료제출 요구」을 통해 진정 요지를 아래와 같이 통보하고 조사 관련 자료 제출을 요청하였다.

국가인권위원회의 진정 요지

소 속	직위/성명 (진정인)	진정 내용	비 고
■본부	♂직급/B	- 진정인은 피진정기관 ☆직급 A로 인한 업무 스트레스와 이로 인한 건강악화(신장암 수술, 우울증) 등을 이유로 피진정기관에 인사이동을 요청하였으나, 피진정인은 2017. 1.경 이를 거부함 ☆직급 A의 폭력적인 성향을 인지하고 있음에도 진정인을 보호하는 등의 별다른 조치를 취해주지 않고, 인사이동 요청조차 거부한 피진정인의 행위는 부당함	제출자료는 1) 진술서, 2) 진정인의 인사고충에 대한 조치 내역, 3) 기타

이에 위의 민원내용과 국가인권위원회의 진정요지에 대한 사실관계를 확인하는 등 조사하는 차원에서 이번 감사를 실시하게 되었다.

1) 민원 대리인은 C(여)로 민원인의 친언니임

2) 성희롱은 ⑩팀에서 여성노동법률지원센터로 조사를 의뢰하여 진행되었고, 직원 간 모욕, 폭언은 감사실에서 조사하기로 결정되었음

2. 감사대상 및 중점

이번 감사에서 성희롱 혐의는 (사)여성노동법률지원센터 노무사가 조사한 결과와 우리 회사 「성희롱·성폭력 고충심의위원회」 본심·재심 결과를 감사결과에 인용하였고, 직원 간의 모욕 및 폭언은 민원인과 피민원인, 참고인([표2] 참고)을 대상으로 직원 간 부적절한 언어 표현을 하게 된 경위와 사실관계를 규명하고 관련규정 위반여부를 확인하는데 감사의 중점을 두었다.

[표1] 민원인 및 피민원인 현황

구 분	당시 소속	현 소속	직급	성 명
피민원인	■본부 ◇팀	○본부	☆	A
민원인	■본부 ◇팀	♂소	♂	B

[표2] 참고인 명단

순번	당시 소속	현 소속	직급	성 명
1	■본부 ◇팀	①팀장	★	D
2		●원 ◐ 팀	☆	E
3		■본부 ◇팀	♂	F
4			♂	G
5		■본부 ㉠팀	♂	H
6		◎본부 ▲팀	♂	I
7		■본부 ㉡팀	♂	J
8	㉢본부	㉢본부	☆	K
9	■본부 ♥장	●본부 ☆팀	●	L
10		■본부 ♥장	●	M
11	■본부 ◇팀	▲▲	♂	N
12		♠♠♠	☆	P

3. 감사인원 및 기간

감사인원은 감사실 감사역 2명을 투입하여 2018. 2. 20. ~ 2018. 5. 11.까지 실시감사를 진행하였고 사내 노무사 의견을 받아 감사결과에 반영하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서 (현 소속)	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액(원) (인원)
1	○본부 (♣팀)	복무	직원의 성적인 언동 부적절	경고	(1)
			직원의 의사표현(高聲) 부적절	주의	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 직원의 성적인 언동 부적절

관 계 부 서 ○본부

내 용

○본부 ☆직급 A는 2002. 4. 8. 입사하여 2014. 2. 17.부터 2015. 12. 16. 까지
■본부 ○처 △처 ◇팀에서 근무하였고, 현재 ○본부 ◇소 ♣팀에서 근무하고 있다.

◎본부 ♠소 ♣직급 B는 2013. 9. 30. 입사하여 2014. 7. 30.부터 2015. 12. 29.까
지 ■본부 ○처 △처 ◇팀에서 피민원인 A와 함께 근무하였고, 현재 ♠소에서 근무하고 있다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」 제3조(성희롱의 정의)에 따르면 “성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 지위를 이용하여거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위”라 정의하고 있다.

그리고 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제32조(성희롱·성폭력·성매매 등 금지)에 따르면 임직원은 직무 내·외를 불문하고 성희롱, 성폭력 및 성매매 등 일체의 성범죄 행위를 하여서는 아니 되며, 같은 강령 제39조(징계) 제1항에

따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기 법규와 관련 사규를 준수하여 자신의 언행에 주의해야 하고 상대방에게 성희롱에 해당하는 행위를 하지 않아야 한다.

1. 사외 여성노동법률지원센터 조사내용

B는 2014년 늦봄에서 초여름 사이, ◇팀 A와 같은 파트 직원들인 E, F, J와 함께 회사 밖에서 점심식사를 하고 차로 돌아오던 중, ‘라식·라섹 수술’과 관련된 대화를 나누다가 피민원인 A가 “너희도 다 성인이니깐 말해도 되지?”라고 하면서 부적절한 발언을 하여 성적 불쾌감을 느꼈다고 주장하였다. B는 당시 어찌 대응하여야 할지 몰라 그냥 차에서 내렸고 사무실로 돌아온 뒤 입사 동기인 N, H에게 사내 메신저로 차에서 있었던 얘기를 토로한 적이 있다고 하였다.

하지만 A는 그와 같은 말을 한 적이 없다고 진술하였고, 참고인 F, J는 관련 내용을 기억이 나지 않는다고 하였으며 E는 라식·라섹 수술 대화를 나누었을 것 같기는 한데 성적인 발언은 없었다고 진술하였다.

한편 B의 입사동기 H는 당시 기억이 나는 메신저 대화가 없다고 하였고 N은 너무 오래되어 잊고 있었는데 말을 듣고 보니 파트원끼리 회식하고 오다가 여직원들도 다 있는 자리에서 라식수술 해야 한다고 하면서 와이프와 성관계 등의 얘기, 안경이 뿌옇다는 이야기를 했던 기억이 어렴풋이 난다고 하였다. 다만 시

간이 너무 지나 B가 전달한 내용이 모두 구체적으로 떠오르지 않는다고 진술하였다.

그런데 B의 진술을 직접 입증할만한 자료는 확인할 수는 없으나 피해자의 진술이 구체적이고 일관적이며 참고인 중 E와 N은 해당 정황에 대하여 진술하고 있다. 해당 사건은 이미 상당 기간이 지났기에 참고인들로서는 구체적인 내용까지 기억하기가 어려울 것인데 해당 이슈와 관련한 대화를 나누었던 기억내지, 고충을 들었던 기억까지 하는 것으로 보아 B의 진술과 같은 발언이 있었던 것으로 판단되며 해당 발언은 성적인 발언에 해당되는 바, 성희롱이라고 볼 수 있다.

또한 우리 회사 「성희롱·성폭력 고충심의 위원회 개최결과」에 따르면 2018. 4. 4. 본심과 같은 해 4. 26. 재심³⁾에서도 ‘성희롱’으로 성립된다고 결정하였다.

2. ‘성적인 언동’ 결론

위 민원과 같은 A의 성적인 언동은 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘성희롱’에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호 ‘회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

하지만 A가 성희롱 발언을 한 시점이 대략 2014년 늦은 봄에서 초여름쯤으로 추정되고 민원을 접수한 2018. 2. 8. 기준으로 성희롱은 징계시효 3년이 완성되어 징계처분을 할 수 없지만 「인사관리규정」 제105조(경과 및 주의)의 규정에 따라 엄

중한 ‘경고’를 요구한다.

조치할 사항 ○본부장은 ◇소 ♣팀 ☆직급 A에게 ‘직원의 성희롱 발언’에 대한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조(경과 및 주의)의 규정에 따라 엄중한 ‘경고’ 조치하시기를 바랍니다(경고).

[관련자]

○본부 ◇소 ♣팀

☆직급 A

3) ·**민원인 이의제기서 제출(2018. 4.16.)**: 성희롱 고충심의위원회 결과 중 성희롱 안건 총 4건 중 성희롱 불성립 3건에 대한 이의제기와 신규 4건에 대한 성희롱 고충 신고하였음.
·**피민원인 이의제기서 제출(2018. 4. 10.)** : 명확한 사실관계 파악 없이 민원인 일방의 주장만을 근거로 성희롱이 성립한다고 결정한 것은 부당함.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 직원의 의사표현[고성(高聲)] 부적절

관 계 부 서 ○본부

내 용

○본부 ☆직급 A는 2002. 4. 8. 입사하여 2014. 2. 17.부터 2015. 12. 16. 까지 ■본부 ○처 △처 ◇팀에서 근무하였고, 현재 ○본부 ◇소 ♣팀에서 근무하고 있다.

◎본부 ♡소 ♣직급 B는 2013. 9. 30. 입사하여 2014. 7. 30.부터 2015. 12. 29. 까지 ■본부 ○처 △처 ◇팀에서 피민원인 A와 함께 근무하였고, 현재 ♡소에서 근무하고 있다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제①항을 보면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 같은 규칙 제②항에는 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 출선하여 직무를 수행하여야 한다. 그리고 「근로기준법」 제8조(폭행의 금지) 사용자는 사고의 발생이나 그 밖의 어떠한 이유로도 근로자에게 폭행⁴⁾을 하지 못한다고 되어 있다.

4) 폭행은 사람의 신체에 유형력을 행사하는 것을 말한다. 폭언을 수차례 반복하는 것도 신체에 물리적인 압력을 가하지는 않았으나 이 또한 유형력에 해당한다고 보고 폭행이라고 판례는 인정한다.

따라서 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기 법규와 관련 사규를 준수하여야 하며 상사는 부하의 인격을 존중하고 부하를 지도·통솔함에 있어 폭언을 하지 않아야 하고 부하 직원은 상사의 직무상 업무지시에 따라 부여된 직무를 성실히 완수하여야 한다.

B는 2015년 9월경 ■본부 ☆☆업무 준비로 바쁜 시기였는데 직속상사인 A가 ○○업무를 준비하도록 지시하였다고 한다. B는 ☆☆업무로 할 일이 너무 많았고 ○○준비업무는 잘 알지도 못해 힘든 상황이었다고 한다.

또한 2018. 3. 22. 감사역과 면담에서도 B는 A가 ☆☆업무를 아는 차장이라면 담당자가 ☆☆업무에 집중하도록 도와주는 것이 맞다고 주장한다.

반면 A는 ○○업무를 처리하도록 결정하여, ○○업무 담당자인 B에게 행정처분도 포함하여 회의 자료를 정리하여 보고토록 지시하였으나 B는 “이 일은 제가 못 하겠습니다”라고 말하였고 다시 B에게 “본인이 담당하는 업무인데 왜 못한다고 하느냐?”라고 서로 얘기한 사실이 있다고 진술하였다. A는 B가 정당한 사유도 없이 업무 거부사실을 표시하여 목소리가 다소 높아졌던 적은 있으나 폭언한 사실이 없다며 비위 혐의 사실을 극구 부인한다.

A는 B가 자기 업무가 아니라고 계속 주장하고 있었고 ○○위원회 개최일도 얼마 남지 않아서 B에게 “지금까지 정리한 자료가 있으면 나에게 다 보내 달라”고 하여 그 업무를 직접 처리하고 B에게는 ○○위원회 개최품의만 작성하도록 지시하였다고 진술한다.

이에 대해 같은 파트직원 E의 진술에 따르면 A는 B가 ○○위원회를 처리하

면서 원하는 부분을 충족시키지 못해도 크게 소리 지르거나 질책을 한 적은 없다고 진술하였고, ■본부에 과태료가 많이 발생하고 있는 상황에서 본사에서는 ○○위원회와는 별개로 과태료 등 처리를 위해 행정조치처리위원회를 신설하기로 하였으며, 이 업무를 직원에게 배당해야 하는 상황에서 B가 먼저 본인은 그 업무를 못하겠다고 하면서 A와 B 간의 언쟁이 있었던 것으로 기억이 있지만 서류를 던지거나 무시하는 표현은 없었던 것으로 기억한다고 진술한다.

또한 같은 파트직원 G의 진술에서도 B가 A에게 ○○위원회 안건을 만들라는 업무지시를 받았음에도 “이것을 왜 본인이 해야 되느냐” 부당한 업무지시라고 말하였고, A는 “○○담당자가 담당하는 것이 맞고 이 건은 B의 업무가 맞다”라는 취지로 서로 얘기를 하던 중에 점점 목소리가 커졌고 다른 직원에게 하던 전화를 끊게 하고 자기 얘기를 들어보라고 하면서 “내가 지금 직원에게 부당한 업무지시를 하고 있는 것이냐”라며 말한 것은 기억난다고 진술한다.

이와 같이 민원인과 피민원인, 참고인 진술을 종합해 보면 2015. 9.경, A가 B에게 ○○위원회 개최준비를 위한 업무지시를 한 과정에서 두 사람은 업무분장에 대한 이견으로 언쟁이 있었고, A가 B에게 다소 큰 목소리로 말한 사실은 미루어 짐작된다.

직원 간에 큰 소리가 오고갔다고는 하지만 A와 B 사이에 오고 간 대화에서 폭언이었다고는 단정하기가 어려워 그 당시 상황, 당사자 간의 책임 있는 사항이 있는지 등을 살펴보고 종합적으로 판단해야 하겠다.

먼저 2015년 9월은 ☆☆업무를 위한 마감월로 ○○업무 담당자인 B는 ☆☆업

무와 ◇◇업무를 함께 처리했던 사실로 미루어 보면 바쁜 시기이었다고 볼 수는 있다. 이는 2018. 3. 28. ○본부 ◇팀 ☞직급 Q와 통화에서도 확인할 수 있었는데 ○본부 ○○업무 담당자는 평소에는 ☆☆업무와 ◇◇업무를 같이 처리하나 ☆☆업무기간에는 담당자가 바쁜 시기라서 ◇◇업무를 옆 동료가 봐주고 있다고 진술하였다. 다만 B가 맡고 있던 ◇◇업무는 2015. 3. 11. 부터 사업소를 2개로 구분해서 1개 사업소는 G가 지급보류 업무를 처리해서 B의 업무부담을 줄였다는 사실은 감안해야 하겠다.

한편 참고인 G 진술에서 B가 A에게 ○○위원회 업무는 못하겠다고 부당한 업무지시라고 말한 점에 대해서는 2015. 8. 11. 「행정조치처리위원회 운영지침」이 제정되어 같은 해 8. 24.부터 시행됨에 따라, 「○○위원회」에서 처리하도록 결정되어 A가 ○○위원회 업무담당자 B에게 “행정처분 안건”을 ○○위원회 안건에 포함해서 보고토록 한 업무지시는 정당하다고 볼 수 있다.

하지만 B가 A에게 부당한 업무지시라며 ○○위원회 업무를 하지 못하겠다고 한 업무태도는 A가 부서 업무분장(안)과 회사 방침에 따라 정당한 업무지시를 하였음에도 B는 본인 업무가 아니라고 하며 그 업무를 하지 않겠다는 업무태도는 올바른 행위라고 보기가 어렵다.

참고인 G와 E의 진술에서도 “B는 이 일은 자기 일이 아니라고 하면서 상사의 업무지시를 거부하였다”고 일관되게 진술하여 ○○위원회 업무담당자인 B가 업무분장에 따른 상사의 직무상 정당한 지시를 현재 본인이 ☆☆업무 준비로 바쁘고 ○○위원회 업무를 잘 알지 못한다는 이유로 부당한 업무지시라고 하면서 그

업무를 하지 않겠다고 말한 것은 정당한 사유가 될 수 없다.

특히 A는 2015. 9.경 B에게 “너 같은 직원은 처음 봤다” 등 폭언하였다는 주장에 대해서는 A는 B에게 고성으로 말한 사실을 인정하였으나 B가 주장하는 폭언은 없었다고 비위 내용 극구 부인한다.

이에 대해 참고인(E, G)은 위의 민원내용과 같은 구체적인 폭언은 기억나지 않으며 “서류를 던지거나 무시하는 표현이 없었다.”, “업무분장에 대한 서로 다른 입장 때문이고 서로 성격이 안 맞아서 생긴 것 같다.”라고 진술하여 A가 B에게 실제 폭언을 하였다는 증언은 확인할 수 없었다.

참고인(E, F, G, I)의 증언에 따르면 B는 평소 업무분장에 불만이 많았다고 일관되게 진술하였다.

같은 파트직원 F는 “B가 ○○위원회 담당자임에도 불구하고 「○○위원회 개최」 보고서 작성 등 관련 업무지시를 따르지 않아 A는 B를 대신하여 회의를 준비하였다”고 진술한 내용과 A는 “B가 이 업무를 못하겠다고 하였고 ○○위원회 개최일이 얼마 남지 않아서 「○○위원회 개최」 보고서를 직접 작성하여 본부장에게 보고하였고 B에게는 「○○위원회 개최」와 같은 기안문만 작성하도록 하였다”는 진술이 거의 일치한다.

A는 직위 상 B에게 업무지시를 할 수 있는 상사이었고 상사는 회사 업무를 제대로 처리하기 위해 부하 직원에게 업무분장에 따른 직무상 업무지시를 할 수 있다.

따라서 B는 상사의 정당한 업무지시임에도 이를 거부하였고 A는 상사로서 그

업무태도에 대해 말하던 중에 일어난 상황임을 감안한다면 A가 B에게 고성으로 말한 건 사실로 볼 수 있으나 두 당사자 간에 실제 폭언이 있었다는 증언은 확인할 수 없었고, 참고인의 증언을 통해 A의 진술이 더 믿을 수 있다는 점을 고려한다면 A가 업무와 무관하게 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하고 사회통념상으로 상당한 수준(욕설, 비방)을 넘어 상사의 직위를 남용하여 폭언하였다고 보기가 어려워 징계사유에는 미치지 못하나, 직원의 과(過)에 대한 질책은 분명히 해야 하나 공개된 장소에서 다른 직원들이 들을 정도로 목소리를 높인 사실은 인정되어 A 본인에게 각성을 촉구할 필요는 있겠다.

조치할 사항 ○본부장은 ◇소 ♣팀 ☆직급 A에게 ‘직원의 의사표현(高聲) 부적절’에 대한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조(경과 및 주의)의 규정에 따라 엄중한 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

[관련자]

○본부 ◇소 ♣팀

☆직급 A